



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREMIER MINISTRE

SECRETARIAT GENERAL
DE LA MER

L'ACTION DE L'ETAT EN MER

Sauvetage en mer des
personnes en détresse

Assistance aux navires
en difficultés

Protection de l'environnement et
lutte contre les pollutions de la mer

Assistance aux pêches
et contrôle

Surveillance maritime

Coordination de la lutte contre
les activités illicites

Ordre public en mer

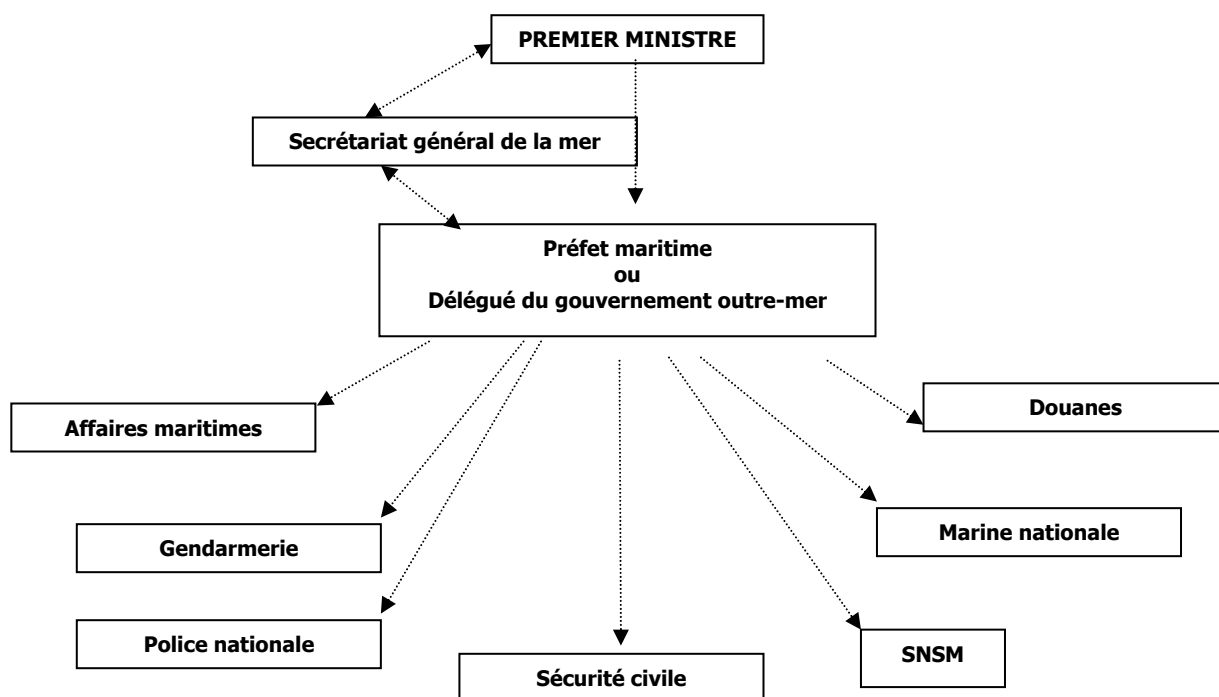
L'ACTION DE L'ETAT EN MER

Le droit de la mer a consacré l'exercice par l'État de droits souverains ou de juridiction sur de vastes espaces maritimes (la France exerce ainsi sa souveraineté sur 10 millions de km² de zones économiques exclusives). L'accroissement des transports maritimes et des chargements à risques, le développement des activités économiques ou de loisirs en mer ont entraîné une évolution du rôle de l'État en mer.

La défense des droits souverains, la sécurité et la sûreté maritimes, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement, la coordination de la lutte contre les activités illicites et la prévention des conflits d'usage ont conduit l'Etat à organiser sa capacité d'action en mer.

La France, où plus de dix ministères sont concernés par la mer, a choisi un concept original d'organisation reposant sur le principe de coordination :

- au niveau national par le Premier ministre qui dispose du Secrétariat général de la mer
- au niveau local par une autorité administrative unique :
 - le préfet maritime en métropole,
 - le délégué du Gouvernement en outre-mer.



Interministérielle dans son principe et inter-administrations dans son fonctionnement, l'action de l'État en mer est **dirigée par le**

Premier Ministre.

L'action de l'État en mer respecte trois principes :

- **Unicité de l'espace** qui se traduit par l'absence de frontière en mer ;
- **Unité d'action** sans laquelle il ne peut y avoir de politique cohérente ;
- **Coordination** qui permet de mobiliser les compétences et les moyens et d'optimiser leur emploi par l'exploitation de leur polyvalence.

Structure nationale

Le secrétariat général de la mer, service du Premier Ministre,

- **veille** à l'échelon central à la coordination de l'action de l'État en mer
- **assure** la préparation et le suivi du comité interministériel de la mer
- **anime** et coordonne l'action des préfets maritimes
- **établit** et tient à jour un schéma directeur des moyens de l'action de l'Etat en mer
- **veille** à la tenue à jour de la réglementation relative aux 'plans d'urgence et d'intervention pour faire face aux divers événements
- **participe** à l'étude ou à la promotion des règlements internationaux ou nationaux régissant la mer, notamment les dispositions qui concernent la sécurité et la prévention de la pollution
- **participe**, par ses travaux d'évaluation et de prospective, à la définition de la politique maritime du Gouvernement.

SECMAR (Secours maritime), rattaché au secrétariat général de la mer, est un organisme d'études et de coordination pour la recherche et le sauvetage en mer :

- coordonnateur national du sauvetage ;
- correspondant français d'un réseau international institué par l'Organisation maritime internationale (OMI).

Structure régionale

Le préfet maritime,

représentant direct du Premier ministre et de chacun des ministres, **a autorité de police générale en mer.**

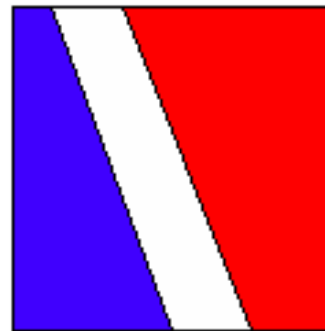
Le préfet maritime régleme par arrêtés. Il coordonne l'action en mer des administrations et la mise en oeuvre de leurs moyens navales et aériens, et le cas échéant l'emploi de la force. il assure la cohérence de l'action administrative en mer et la prévention des conflits d'usage.

Ces fonctions des trois préfets maritimes en métropole (un par façade maritime), sont dévolues **outre-mer** à certains préfets (Antilles, Guyane, La Réunion) et aux hauts-commissaires de la République (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie), **délégués du Gouvernement**, assistés par le **commandant de la zone maritime (COMAR).**

En métropole, le préfet maritime est aussi l'amiral commandant la zone maritime correspondante.

Les administrations participant à l'action de l'Etat en mer et leurs moyens de service public

Les moyens des administrations qui participent habituellement à l'action de l'Etat en mer portent une marque commune et distinctive sous la forme d'une bande oblique tricolore.



Le recours aux missions polyvalentes favorise l'expression des synergies entre services.

Chaque administration agit en mer de sa propre autorité pour ce qui concerne les activités relevant de ses compétences, et sous l'autorité du préfet maritime dans le cadre quotidien de l'action de l'Etat en mer.

La Marine nationale

Ministère de la Défense

Outre ses missions de défense, du fait des opérations qu'elle mène et de la taille des bâtiments des forces navales qu'elle déploie en permanence sur toute l'étendue des espaces maritimes, la Marine nationale est l'instrument privilégié de l'action de l'Etat en haute mer.

Elle peut mettre en oeuvre à cette fin toutes ses unités,

y compris ses bâtiments et aéronefs de combat, mais dispose de moyens spécialisés : frégates de souveraineté, patrouilleurs de service public, remorqueurs d'intervention et navires dépollueurs affrétés, patrouilleurs ou vedettes de Gendarmerie maritime ; hélicoptères Dauphin, avions de surveillance Falcon 50 M.

Un réseau de sémaphores permet la surveillance rapprochée des côtes.

La marine nationale est responsable de la lutte contre la pollution en mer.

Le préfet maritime dirige les opérations à partir du **Centre opérationnel de la Marine (COM)**.

**Coordinateur
de l'action de l'Etat
en mer**

Métropole :
préfet maritime

Outre-mer :
préfet ou haut commissaire
délégué du Gouvernement

La douane

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie

La douane est, dans les espaces maritimes du littoral, compétent en matière de police économique et fiscale, de contrôle des mouvements de personnes, de capitaux et de marchandises par voie de mer et de lutte contre toutes formes de trafics illicites.

La douane est dotée d'un service aéromaritime animé par 4 centres opérationnels, disposant globalement de 60 vedettes et 20 aéronefs (dont 2 spécialement équipés pour la télédétection des pollutions marines).

Les Affaires maritimes

Ministère de l'équipement, du transport, de l'aménagement du territoire et de la mer

Les Affaires maritimes sont chargées en particulier du sauvetage, de la sécurité des navires et du contrôle des pêches, et concourent à l'action de l'État en mer au moyen de :

- 7 centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (CROSS) et 1 sous-CROSS (Corse)
- 6 patrouilleurs et vedettes régionales et 18 unités littorales des affaires maritimes (ULAM).

Les CROSS s'insèrent dans le réseau international des "centres de coordination de sauvetage maritime " institués par la convention de Hambourg de 1979 sur le sauvetage maritime.

La Gendarmerie nationale

Ministère de la Défense

Dans l'accomplissement de leurs missions (veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois), les gendarmes participent à l'action de l'État en mer au moyen d'une quarantaine de vedettes ou d'embarcations et d'hélicoptères.

La Sécurité civile et la police aux frontières

Ministère de l'intérieur

Dans le cadre de leurs missions d'assistance, les services de la défense et de la sécurité civile participent au sauvetage des personnes en zone côtière (14 hélicoptères EC 145).

Chargée de la lutte contre l'immigration clandestine, la police aux frontières (PAF) dispose d'embarcations légères, notamment en outre-mer.

La Société nationale de sauvetage en mer

Reconnue d'utilité publique et soutenue par l'État, la SNSM déploie 40 canots tous temps, 120 vedettes rapides d'intervention et 480 canots pneumatiques répartis sur plus de 250 stations en France et outre-mer et armés par 4 000 bénévoles.

Action de l'Etat en mer : les missions

- **Sauvetage des personnes**

Au nom du préfet maritime, les CROSS (centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage) coordonnent l'ensemble des moyens aériens et nautiques mis en oeuvre par les différents services dans leur zone de responsabilité, y compris les moyens privés.

En moyenne, chaque année, 9500 opérations permettent d'assister 15.000 personnes.

- **Surveillance maritime : sécurité et sûreté de la navigation**

Plusieurs dizaines de milliers de navires par an font route au large de nos côtes, notamment 50 000 navires au large du Finistère (soit par jour 700 000 tonnes d'hydrocarbures et 90 000 tonnes d'autres produits potentiellement dangereux pour l'environnement).

La mission de surveillance et de police de la navigation consiste à faire respecter, en mer, les règlements nationaux et internationaux concernant la circulation maritime (notamment les dispositifs de séparation de trafic), la sûreté des navires en prévenant les accidents et à limiter les risques pour l'environnement.

Sous l'autorité du préfet maritime, le CROSS assure cette mission qui porte en priorité sur la détection et le traitement des situations dangereuses, la prévention et la constatation des infractions. Les sémaphores contribuent à cette surveillance de la navigation.

- **Information des navigateurs**

La diffusion des informations nautiques concourt à la sécurité de la navigation. Elle est assurée en particulier par le **service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM)** relayée par divers services (Affaires maritimes, capitaineries, criées ...) pour que les renseignements parviennent aux usagers de la mer.

Les CROSS assurent la diffusion des bulletins météorologiques.

- **Loisirs nautiques**

Le développement croissant des activités de loisirs, la concurrence de ces activités sur le littoral, conduisent l'État à intervenir pour assurer une coexistence pacifique des usagers de la mer et la **sécurité des loisirs nautiques**.

Le préfet maritime et le maire promulguent conjointement les plans de balisage du littoral communal établis avec l'aide des Affaires maritimes.

Le préfet maritime réglemente la circulation en mer lors de l'organisation des manifestations nautiques.

Dans la bande des 300 mètres du littoral, les maires ont compétence pour organiser la surveillance de la baignade et des activités nautiques.

- **Lutte contre les activités illicites**

(Trafic de stupéfiants, immigration clandestine)

Pilotées par la douane, la police aux frontières, la gendarmerie ou l'office central de la répression des trafics illicites de stupéfiants (OCTRI), les opérations contre cette menace peuvent être prolongées en haute mer et faire appel aux moyens de toutes les administrations.

- **Assistance aux pêches et contrôles**

Sous l'autorité du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, cette mission a pour objet de faire respecter la réglementation qui vise à protéger la ressource, apporter un soutien moral mais aussi technique à la communauté des pêcheurs, faciliter la cohabitation avec les pêcheurs d'autres nationalités dans des zones aussi variées que le golfe de Gascogne, la Guyane, l'océan Pacifique.

- **Ordre public en mer**

L'État peut être conduit à agir pour assurer la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation (sûreté des approches maritimes, liberté des communications en mer, règlements des conflits d'usage), ou l'application des règlements, et à mettre en oeuvre ses pouvoirs d'intervention pouvant conduire à l'emploi de la force en mer.

Une mission particulière : la lutte contre la pollution

En mer, les **conditions météorologiques peuvent se détériorer fortement en peu de temps**. Il importe d'agir vite, mais aussi, pour être efficace, au plus tôt, au plus loin de la côte menacée.

La densité de la navigation auprès de nos rivages exige une **vigilance permanente pour prévenir les pollutions**.

Connaître les navires à risques

Obligation pour les navires pétroliers ou transportant des substances dangereuses de signaler leurs mouvements dans les eaux territoriales et de **signaler toute avarie** dont ils sont victimes.

Aider les navires en difficulté

Le préfet maritime met en oeuvre des équipes d'intervention constituées par la Marine nationale et transférables par hélicoptères sur les navires en avarie et susceptibles de constituer un danger pour la navigation ou l'environnement.

Ces équipes évaluent la situation et les dangers pour l'environnement, réparent les avaries, participent au contrôle du sinistre ou à la manoeuvre de sauvetage.

Exploiter l'arme juridique

de la mise en demeure adressée par le préfet maritime au propriétaire ou à l'exploitant du navire tenu de faire cesser immédiatement tout danger, sous peine d'une intervention de l'Administration à ses frais et risques.

Intervenir si nécessaire

Des remorqueurs d'intervention affrétés par la Marine nationale sont constamment en alerte (à Cherbourg, Brest, Toulon et dans le pas de Calais) pour remorquer en lieu sûr des navires menacés d'échouement.

Lutte contre les pollutions volontaires ou rejets illicites par des navires (déballastages).

Outre les moyens classiques de surveillance, notamment par voie maritime et par voie aérienne pour tout avion du service public les aéronefs de la douane disposent d'équipements de télédétection permettant de constater les infractions (**Surpolmer**).

Les administrations concourent à la recherche des auteurs des pollutions sous le contrôle de l'autorité judiciaire.

Lutte contre les pollutions accidentelles

Les préfets maritimes conduisent directement, sous tous leurs aspects opérationnels et financiers, les actions de lutte en coordonnant en mer les moyens disponibles.

Des plans d'intervention sont préparés et réactualisés (**Polmar-mer**), des stocks de matériel sont expérimentés et constitués, enfin des exercices sont conduits régulièrement.

La coordination entre le préfet maritime et les autorités chargées de la lutte sur le littoral est fonctionnellement prévue dans les plans "Polmar-mer" et "Polmar-terre".

Le Centre de documentation et d'expérimentation de recherches sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) développe et coordonne les recherches effectuées dans le domaine de la lutte contre la pollution et conseil les administrations dans le choix des moyens de lutte et la conduite de celle-ci.